

宝象河综合公园项目股东合作协议

编号：（2026）-昆淘合字第 001 号

协议方

甲方：昆明瀚诺威投资有限公司

住所：云南省昆明市官渡区北京路 102-104 号裙楼 3 层办公室

统一社会信用代码：91530100MA6PY3G81E

法定代表人：欧原诚

乙方：李燕林

身份证号：530103195801241228

通讯地址：云南省昆明市五华区东风西路 13 号顺城购物中心西塔 15A 层圣弗兰

丙方：昆明淘瀚商业管理有限公司（“项目公司”）

住所：云南省昆明市官渡区太和街道办事处明通路社区居委会北京路 102-104 号裙楼 3 层

统一社会信用代码：91530111MAK35LUU77

法定代表人：谢天萍

（甲方、乙方、丙方单称“一方”，合称“各方”）

鉴于

1. 甲方拟参与昆明市官渡区“宝象河综合公园（环湖路地块）投资、管养及运营项目”（以下简称“宝象河公园项目”），并拟以丙方作为唯一实施主体，负责投资、建设及运营；
2. 乙方具备商业及体育场景运营经验，各方愿意共同出资、共担风险、共享收益；
3. 为明确股东权利义务、投资决策及财务管理规则，各方特签署本协议。

第一条 项目概况

- 1.1 **项目名称：**宝象河综合公园（环湖路地块）投资、管养及运营项目。
- 1.2 **项目位置：**位于昆明市官渡区官渡街道办事处星瀚阅湖苑(KCGD2024-7 号地块)东、西、南边。
- 1.3 **项目面积：**总用地面积约 33,178.70 m²（约 49.76 亩），最终以丙方与昆明市官渡区综合行政执法局（以下简称“政府方”）签署的《官渡区公园+项目建设运营管理合同》附图为准。
- 1.4 **项目中标金额：**人民币 2144.26 万元。

第二条 项目公司概况

2.1 丙方于 2025 年 11 月 27 日依法成立，注册资本为人民币 300 万元，主要从事商业综合体管理服务、城市公园管理服务、城市绿化管理等。

2.2 本协议签订时丙方的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例	实缴注册资本（万元）
昆明瀚诺威投资有限公司	153	货币	51%	0
李燕林	147	货币	49%	0
合计	300		100%	0

第三条 股东出资

3.1 各方应按本协议第二条的持股比例及另行签署的《出资及增资协议》的约定按时足额缴纳出资。

3.2 各方出资应用于丙方的建设、运营及管养，不得抽逃或挪用。

3.3 本项目的投资、管养及运营过程中的资金投入，除注册资本外，应首先由丙方通过项目融资和运营收益回款解决。各方同意配合丙方融资，包括但不限于按股权比例提供担保、在股东会决议及融资文件上加盖公章、出具董事会决议等。

3.4 丙方资金短缺且无法融资或运营回款不足时（丙方当月账户资金余额不足以支付已到期和后续一个月内即将到期债务），由各方按持股比例同步提供股东借款解决，出资方有权按 3% 年化利率向丙方收取资金占用费。

3.5 任何一方未能按本条约定的时间和金额足额出资或提供股东借款的，每逾期一日按逾期未到位金额的万分之五向守约方支付违约金。逾期超过 60 日的，经股东会决议可向该股东发出失权通知，自通知发出之日起，该股东丧失其未缴纳出资部分的股权。

第四条 合作方式

4.1 丙方严格按照本协议约定和《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规范运作，各方依法承担股东责任和义务，享有股东权利和权益。

4.2 除本协议另有约定外，各方对丙方的责任以其认缴出资额为限，丙方的投资、亏损、责任和风险由各方按持股比例共担，收益和权益由各方按持股比例共享。

第五条 公司治理

5.1 股东会

（1）股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。

(2) 股东会表决机制：各方按持股比例行使表决权。修改公司章程、增加或减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他事项须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

5.2 董事会

(1) 丙方董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名，乙方委派 2 名。董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由乙方委派的董事担任。

(2) 董事会会议对下述事项作出决议，须经全体董事 4/5（含 4/5）以上表决通过：

- A、任何单笔或连续 12 个月累计金额超过人民币 50 万元的对外投资、资产购置、资产处置、对外担保、对外借款；
- B、变更丙方主营业务或品牌定位；
- C、年度投资计划、年度资金预算方案；
- D、融资方案（含银行贷款、资产证券化、政府专项补贴等）；
- E、利润分配方案、亏损弥补方案；
- F、丙方合并、分立、解散、清算或变更公司形式；
- G、年度运营计划及市场营销预算方案；
- H、单笔金额超过人民币 30 万元的运营类重大合同；
- I、乙方提名的运营总监及以上核心管理人员的聘任或解聘。

除上述事项外，其余董事会决议事项须经全体董事 3/5（含 3/5）以上表决通过。

(3) 董事会下设“投资与预算委员会”，由 3 名成员组成，甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，主任由甲方委派的人员担任。委员会负责对年度投资计划、资金预算、重大合同、资产处置等进行前置审查。

5.3 总经理

丙方总理由 乙方提名，董事会任命。

若总经理因连续两个会计年度未达成董事会批准的年度经营目标而被解聘，其继任者的提名程序仍由乙方负责。

乙方提名的总经理在任期间，不单独领取总经理薪酬，其管理贡献通过乙方股权分红体现；具体分红比例见第九条。

5.4 经营管理人员

(1) 财务负责人由甲方委派。

(2) 各方委派的专职人员实行以岗定薪，按丙方统一的薪酬福利标准执行。

(3) 其他人员由丙方统一对外招聘。

5.5 经营计划管理程序

(1) 编制周期：每年 11 月启动下一年度经营计划编制，包括投资计划、财务预算、人力资源计划；

(2) 审批下达：12 月至次年 1 月，经营计划及任务目标分解经董事会批准后正式下达；

(3) 过程管控：每月或每季度定期召开经营分析会，每半年召开一次计划纠偏会议；

(4) 决策责任：凡经董事会批准的年度经营计划，其执行结果（含亏损）视为股东集体决策的结果，任何一方不得据此向管理层追责，但因重大过错导致的损失除外。

第六条 财务管理

6.1 财务年度

每年 1 月 1 日至 12 月 31 日，执行《企业会计准则》。

6.2 资金计划

(1) 每月 25 日前，财务部根据年度预算编制下月《资金计划表》。

(2) 月资金计划经总经理、财务负责人联签后报董事长批准。单笔付款≥人民币 30 万元的，须提前 3 个工作日书面报董事长及副董事长共同签批。

(3) 未列入月资金计划的紧急付款，须经投资与预算委员会主任及董事长双签后方可执行。

6.3 共管账户

(1) 丙方所有收入、支出须通过共管账户进行。银行 U 盾由甲方指定人员保管，财务章由乙方指定人员保管，人名章由丙方指定人员保管。

(2) 任何付款须完成“OA 系统审批 + 双方授权人（甲方、乙方）共同签批”两道流程。

(3) 每月 5 日前，财务部向董事会提交上月《银行对账单》、《资金计划执行差异表》。

6.4 审计与监督

(1) 丙方应聘请各方共同认可的会计师事务所进行年度审计。

(2) 任何一方对审计结果有异议，可要求专项审计，若差异超过±5%，由丙方承担审计费用。

(3) 各方均有权随时查阅丙方账簿、凭证、合同、银行流水。

第七条 项目建设、运营及管养

7.1 项目建设

(1) 丙方按照与政府方签订的合同完成项目建设，通过政府验收。

(2) 建设周期：6 个月，自政府方签发开工令之日起算。

(3) 建设资金由丙方承担。

7.2 项目运营与管养

(1) 运营管养期：13 年（含建设期），执行一级养护标准（14.75 元/m²/年），按《官渡区“公园+”景观绿化考核计分办法》考核。

(2) 若连续两个季度考核不合格导致政府方终止合同，因可归责于股东方的原因造成的损失由该股东方承担。

7.3 各方分工

甲方责任：

- 负责与政府方沟通协调，确保项目顺利实施；
- 主导项目建设工作。

乙方责任：

- 负责主导项目的商业运营策划、招商执行、日常运营管理、运营团队组建与考核，并负责项目品牌建设与市场推广。

第八条 退出与回购

8.1 乙方退出权

出现下列情形之一，乙方有权要求甲方回购其全部股权：

- (1) 甲方未能在 2026 年 3 月 31 日前促成丙方与政府方签署运营合同，或合同期限低于 13 年；
- (2) 项目公司连续两个会计年度亏损，且累计亏损额已达到乙方实缴出资额的 30%；
- (3) 甲方未经乙方书面同意转让控股权；
- (4) 发生本协议第五条 5.2 款所述重大事项仍强行实施。

回购价格：

- 乙方累计实际向丙方投入的股东借款本金 + 年化 3% 单利（自实际投入之日起算）；
- 加上经审计的净资产中归属于乙方的部分（即净资产 × 乙方届时持股比例）；
- 加上乙方在运营期间创造的品牌价值、运营体系、商户资源等无形资产的协商估值。

若各方对无形资产估值无法在 30 日内达成一致，任何一方可委托双方共同认可的第三方评估机构进行评估，评估结果对双方具有约束力，评估费用由丙方承担。

8.2 共同出售与优先购买

(1) 任何一方拟向第三方转让股权，须提前 30 日书面通知其他方，其他方在同等条件下享有随售权或优先购买权。

(2) 项目运营期满后政府同意续约的，各方如无法就后续合作达成一致，可按届时协商或第三方评估机制解决。

8.3 公司解散

丙方可因下列原因解散：

- 股东会决议解散；
- 经营期限届满且未延长；
- 合并、分立需要解散；
- 连年亏损，无力继续经营；
- 公司章程规定的其他事由；
- 形成公司僵局超过 180 日；
- 与政府方的合同期限届满且未获续期。

第九条 利润分配特别约定

基于乙方提名的总经理承担公司日常运营管理职责，各方一致同意：

(1) 在按持股比例进行利润分配前，乙方优先从公司当年可分配利润中提取 10%，该部分作为乙方管理贡献的补偿；

(2) 乙方不再单独领取总经理薪酬，亦不参与公司高管绩效激励分配；

(3) 本约定自本协议生效之日起执行，至乙方不再提名总经理之日终止。

第十条 陈述与保证

10.1 甲方保证

(1) 具有签订和履行本协议的全部授权和批准。

(2) 项目公司与政府方签署合同后，项目范围内地上建筑物、构筑物等在合同期内不会被政府无偿收回，除非法律变更或公共利益需要。

(3) 若因公共利益需要提前收回，甲方负责协调政府方给予合理补偿，补偿款优先用于返还各方实际股东借款投入，剩余部分按届时股权比例分配。

10.2 乙方保证

(1) 具有签订和履行本协议的全部授权和批准。

(2) 不存在对丙方运营产生重大不利影响的竞业限制或债务纠纷。

第十一条 保密与竞业

11.1 保密

各方对合作过程中获悉的商业秘密、客户数据、财务信息等负有保密义务，期限为合作期间及终止后 5 年。

11.2 竞业限制

（1）各方在持股期间及退出后 2 年内，不得在项目地块直线 1 公里范围内自营或与他人合作经营与丙方主营业务相同或相竞争的运动公园及配套商业项目。

（2）若合作因甲方违约或非乙方原因终止，本条款对乙方自动失效。

第十二条 违约责任

12.1 任何一方违反本协议，应在收到守约方书面通知后 15 日内纠正，并赔偿守约方因此遭受的全部直接损失及维权费用。

12.2 逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过 30 日，守约方有权要求一次性支付全部款项及违约金。

第十三条 不可抗力与政策变化

13.1 因不可抗力导致无法履行本协议的，受影响方应及时通知其他方并提供证明，各方协商决定是否延期履行或终止协议。

13.2 因法律法规、产业政策变化导致项目无法继续实施的，各方应友好协商调整合作方案；协商不成的，可按本协议第八条处理退出事宜。

第十四条 争议解决

14.1 因本协议引起的争议，各方应首先友好协商解决，协商期限 30 日。

14.2 协商不成的，任何一方均可向**昆明市官渡区人民法院**提起诉讼。

第十五条 协议的生效、变更与解除

15.1 **生效**：本协议自各方授权代表签字并加盖公章之日起成立，自丙方与政府方签署的运营合同生效之日起正式生效。

15.2 **变更**：对本协议的任何修改、补充，须经各方书面签署补充协议。

15.3 **解除**：经各方书面一致同意，可提前解除本协议。

第十六条 通知

各方通讯地址见本协议首页。任何一方变更地址，应提前 5 个工作日书面通知其他方。

第十七条 协议效力

17.1 本协议是各方就本项目合作达成的**最高层级约定**。本协议签署前各方就本项目合作达成的任何口头或书面的意向、备忘录、会议纪要、协议等，与本协议不一致的，以本协议为准。

17.2 本协议签署后，项目公司章程、股东会决议、董事会决议及其他内部治理文件的内容，**不得与本协议相抵触**。如有抵触，以本协议为准，各方应及时修改相应文件使之符合本协议约定。

17.3 各方后续签署的补充协议，与本协议具有同等法律效力；补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

第十八条 其他

18.1 本协议未尽事宜，各方可另行签署补充协议。

18.2 项目运营期满后政府续约的，同等条件下**乙方享有优先续约权**，甲方应全力配合。在协商续约条件时，应充分考虑乙方在首期运营中形成的品牌价值与运营体系贡献。

18.3 本协议一式**捌**份，甲方、乙方、丙方各执**贰**份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方：昆明瀚诺威投资有限公司（盖章）

授权代表（签字）：

日期：

乙方：李燕林（签字）：

日期：

丙方：昆明淘瀚商业管理有限公司（盖章）

授权代表（签字）：

日期：